

Materia: Legislación

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación. Segundo año.

UNIDAD N° 1

EL DERECHO CONSTITUCIONAL

Concepto. El derecho constitucional es definido como "la rama del derecho público que estudia la organización política del Estado y su funcionamiento".

Derecho Constitucional Formal y Material. La mayoría de los autores, suelen hacer una subdivisión del derecho constitucional, considerándolo desde 2 puntos de vista:

a) Derecho constitucional formal: es aquel cuyo contenido y sustento se encuentra en la constitución escrita o codificada, denominada "constitución formal".

b) Derecho constitucional material: es aquel cuyo contenido se basa en la realidad social de un Estado y no en una norma escrita. Estudia la constitución real de una sociedad, denominada "constitución material".

La constitución formal es aquella referida a un conjunto de normas jurídicas que indican cómo debe ser ejercido el poder político de un Estado.

La constitución material es aquella referida al sistema político real de un Estado. A diferencia de la constitución formal, la constitución material indica cómo es ejercido el poder político de un Estado en la realidad.

La constitución formal "denota un concepto puro, en una hoja de papel, que no contiene datos empíricos", mientras que la constitución material "denota un conjunto de hechos, de conductas, de actitudes, que aparecen, transcurren y desaparecen en el mundo real".

Coincidencia y discrepancia entre los dos tipos de Constitución. - Puede suceder que la constitución formal y la constitución material coincidan. Esto se produce cuando la constitución formal (o escrita) tiene vigencia y se aplica en la sociedad.

CONSTITUCION

Concepto. La Constitución es la Ley Fundamental de la organización de un Estado. "Es la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento jurídico de una sociedad política".

Importancia. Es la norma más importante de un país. En ella se establece cómo va a estar organizado el Estado. Además, a través de una Constitución, la sociedad deja en claro cuáles son sus objetivos políticos y cuál va a ser la forma de llevarlos a cabo.

Clasificaciones. Existen diferentes clases de Constitución:

1) **-Escrita (o codificada):** cuando las normas constitucionales se encuentran reunidas en un único texto escrito (Ej.: Constitución Argentina).

-**No escrita** (o dispersa): se basa casi totalmente en la tradición, en la costumbre y en algunas normas dispersas (Ej.: Constitución Inglesa).

-**Rígida**: es aquella constitución que para ser reformada necesita un procedimiento diferente al que se necesita para reformar las leyes comunes.

-**Flexible**: es aquella constitución que puede ser reformada mediante el mismo procedimiento que se utiliza para reformar las leyes comunes.

-**Pétreo**: es aquella constitución que se declara "irreformable".

Reformas de la Constitución Nacional Argentina:

En nuestro país, fueron ejercidas sucesivamente las reformas en los años 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994, esta fue la última reforma y la que usamos actualmente.

Titularidad. De acuerdo al art. 30, el deber de reformar la Constitución Nacional está a cargo de la Convención Reformadora. Dicha convención es convocada por el Congreso para llevar a cabo un objetivo único y específico: reformar la Constitución de acuerdo a los puntos señalados por el mismo Congreso.

Límites. El Poder Constituyente Derivado presenta 2 tipos de límites:

a) **Límite Formal:** se refiere a la **necesidad de convocar a un órgano especial para reformar** la Constitución. Esta limitación se observa en las constituciones rígidas, y no en las flexibles (ya que estas últimas se reforman mediante el mismo procedimiento utilizado para reformar las leyes comunes).

b) **Límite Sustancial:** se refiere principalmente a la prohibición de **modificar los contenidos pétreos (irreformables)** de la Constitución.

Otro límite sustancial es el contenido de los tratados internacionales ratificados por el Estado, ya que la reforma no puede contradecir lo que ellos establecen.

ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN.

Este artículo nos explica los pasos a seguir para reformar la Constitución, ya que establece lo siguiente:

"La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto."

De la lectura de este artículo surgen varios aspectos fundamentales acerca de nuestra Constitución y su reforma:

1) **La Rigidez.** Como vimos anteriormente, la Constitución Argentina es rígida; ya que su reforma se lleva a cabo mediante un **procedimiento especial**, diferente al procedimiento que se utiliza para reformar las leyes comunes.

Este procedimiento especial se ve reflejado en el art. 30 cuando establece que la reforma debe ser efectuado por una Convención. Dicha convención es convocada específicamente para reformar la Constitución.

2) Los Contenidos Pétreos. Son aquellos contenidos de la Constitución que no pueden ser reformados. Ejemplo: forma democrática, forma federal, etc.

Sin embargo, al leer la primera parte del art. 30, podríamos negar la existencia de dichos contenidos pétreos: "La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes..."

Con respecto a esto, la mayor parte de la doctrina entiende que los contenidos pétreos pueden reformarse, siempre y cuando no se altere su esencia. Bidart Campos sostiene que lo prohibido sería, por ejemplo:

- reemplazar la democracia por el totalitarismo,
- reemplazar el federalismo por el unitarismo,
- sustituir la república por la monarquía,
- o suprimir la confesionalidad para imponer la laicidad.

3) Las etapas y el procedimiento para la reforma. - Del art. 30 se desprende que el procedimiento reformativo de nuestra Constitución consta de 2 etapas:

LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. -

1) Reforma de 1860.- La Constitución de 1853 establecía la prohibición de reforma por el término de 10 años. Sin embargo, en 1860 la Constitución fue reformada. Esta situación generó grandes debates doctrinarios en cuanto a la legitimidad de la Reforma.

Esta reforma fue una consecuencia directa del Pacto de San José de Flores (año 1859). Por medio de este pacto se establecía que Buenos Aires se integraría a la Confederación Argentina, pero se reservaba el derecho de hacer revisar la Constitución de 1853 por una Convención Provincial.

Esta Convención Provincial fue la que, en definitiva, decidió reformar la Constitución. Estas modificaciones fueron aceptadas por una Convención Nacional, dando origen a la Reforma de 1860.

Las principales modificaciones introducidas fueron las siguientes:

- 1.- Se eliminó la exigencia de que sólo el Senado podía iniciar las reformas constitucionales.
- 2.- Se suprimió la prohibición de reformar la Constitución de 1853 durante el término de 10 años (contados a partir de su juramento).
- 3.- Se modificó el art. 3º, que declaraba a Buenos Aires como Capital de la República; y se estableció que la Capital sería declarada por ley del Congreso. 4.- Se incorporó el art. 33º referente a los "derechos implícitos" (derechos no enumerados).
- 5.- Se estableció que los derechos de exportación, a partir del año 1866, dejarían de ser nacionales.

2) Reforma de 1866.- En el año 1866 se hizo necesaria otra reforma. Como vimos anteriormente, la reforma de 1860 estableció que los derechos de exportación dejarían de ser nacionales a partir de 1866.

Pero, en 1866, las necesidades del país obligaron a reconsiderar esa disposición. Por lo tanto, el Congreso de la Nación declaró la necesidad de reformar la Constitución a

efectos de restablecer los derechos de exportación. Una Convención Nacional reunida al efecto llevó a cabo la Reforma, modificando los artículos 4° y 67 inciso 1° (ambos referidos a los derechos de exportación).

3) Reforma de 1898.- Esta Reforma fue convocada por medio de la Ley 3507, que fijó los puntos a modificar. Las reformas introducidas, básicamente fueron 2:

- 1.- Se modificó el art. 37 respecto a la base de representación de los diputados. Se estableció que dicha representación sería de 1 diputado cada 33.000 habitantes o fracción no menor de 16.500 (antes: 1 cada 20.000 o fracción no menor a 10.000).
- 2.- Se modificó el art. 88, aumentando el número de ministros de cinco a ocho.

4) Reforma de 1949.- Mediante el dictado de la Ley 13.233, del año 1948, se declaró la necesidad de reformar la Constitución. Como consecuencia de esto, en 1949 se produjo una nueva reforma constitucional, durante la presidencia del General Perón. Las modificaciones más importantes fueron las siguientes:

- 1.- Se autorizó la reelección del presidente y vicepresidente.
- 2.- Tanto el presidente como el Vice serían elegidos por el voto del pueblo.
- 3.- Los Ministerios se elevaron a 20.
- 4.- Los Diputados se elegirían por voto directo y durarían 6 años.
- 5.- Se incorporaron una serie de derechos sociales, como ser: derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, etc.
- 6.- Se estableció la función social de la propiedad, el capital y la actividad privada.

Es importante aclarar que esta Reforma tuvo vigencia sólo durante siete años, ya que en 1956 fue derogada.

5) Reforma de 1957.- En el año 1955 se produjo una Revolución que derrocó al General Perón. De esa revolución surge un Gobierno Provisional (Aramburu-Rojas) que deroga expresamente la Reforma de 1949, y declara la necesidad de reformar nuevamente la Constitución Nacional. Para eso, fue convocada una Convención Nacional, que introdujo 2 importantes reformas:

- 1.- Agregó el art. 14 bis, referente a los "derechos sociales" o "económicos -sociales".
- 2.- Mediante un agregado al art. 67 inc. 11 (actual 75 inc. 12) facultó al Congreso Nacional a dictar el Código del Trabajo y Seguridad Social.

6) Reforma de 1972.- En el año 1972, la Junta Militar declaró la necesidad de reforma. Para ello dictó un cuerpo normativo denominado "Estatuto Fundamental". Este estatuto modificó la parte orgánica de la Constitución en varios artículos. Sus modificaciones más trascendentes se referían a:

- 1.- Plazos para los mandatos.
- 2.- Forma de elección de presidente y Senadores.

Obviamente, esta reforma tampoco cumplió con lo establecido por el art. 30, ya que tanto la necesidad de reforma como la reforma misma fueron realizadas por la Junta Militar.

Carácter "transitorio" del Estatuto. - Lo más llamativo del Estatuto fue su artículo 4°. Este artículo disponía que la reforma sería transitoria, ya que tendría vigencia (en principio)

hasta 1977. Pero si una Convención no decidía acerca de su incorporación o derogación antes de Agosto de 1976, su vigencia sería prolongada hasta 1981.

El Golpe de Estado de 1976 finalmente derogó esta reforma; y las elecciones de 1983 se rigieron a través del viejo texto constitucional.

Golpe de Estado de 1976.- En Marzo de 1976 asumió un gobierno integrado por las Fuerzas Armadas. La Constitución Nacional dejó de regir plenamente, ya que dejó de funcionar el Congreso. Además, tanto el presidente como las demás autoridades nacionales y provinciales serían designados en la forma que establecieran los militares, y no en la forma establecida por la Constitución.

También se afectó el principio de supremacía de la Constitución, ya que se estableció un orden de jerarquía en el cual las Normas Básicas del Gobierno de Facto (actas, estatutos, etc) estaban por encima de nuestra ley fundamental. Durante este gobierno, la Constitución tendría vigencia siempre que no se opusiera a las "Normas Básicas".

REFORMA DE 1994

A fines de 1993 se celebró el "Pacto de Olivos" entre los líderes políticos del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical (Carlos Menem y Raúl Alfonsín). Este pacto manifestaba la intención de realizar una reforma a la Constitución.

Ya en Diciembre de 1993, el Congreso sancionó la Ley 24.309, la cual declaraba la necesidad de reformar la Constitución. Esta ley se basó en el Pacto de Olivos, y le dio forma legislativa al "Núcleo de Coincidencias Básicas".

"Núcleo de Coincidencias Básicas": es un conjunto de 13 ítems que establece, en forma precisa e inmodificable, el sentido de cada una de las reformas que él establece. Ej.: creación del jefe de Gabinete, reducción del mandato del presidente, etc.

"Temas Habilitados": la Ley 24.309, además del Núcleo de Coincidencias Básicas, estableció ciertos "temas habilitados para el debate de la Convención Constituyente". Estas eran cuestiones sobre las cuales se le dio libertad a la Convención para fijar el alcance de su reforma. Ej.: forma de integrar y darle jerarquía a los tratados internacionales, preservación del medio ambiente, etc.

Con respecto a estos temas, la Convención gozó de plenas facultades para su debate y para establecer el sentido de sus reformas.

Modificaciones. - Entre las modificaciones más importantes introducidas por la Reforma de 1994, podemos mencionar las siguientes:

- 1) Atenuación del Sistema Presidencialista (a través de la creación del jefe de Gabinete).
- 2) Reducción del mandato del presidente y vicepresidente a cuatro años, con reelección inmediata por un solo período.
- 3) Elección directa por doble vuelta del presidente y vicepresidente (ballotage).
- 4) Eliminación del catolicismo como requisito para ser presidente.
- 5) Elección directa del Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
- 6) Facultad del presidente para dictar reglamentos (decretos) de necesidad y urgencia.
- 7) Creación del Consejo de la Magistratura.
- 8) Ciertas modificaciones con respecto al control sobre la Administración Pública.

9) Incorporación de la Iniciativa y la Consulta Popular como formas de democracia semidirecta (arts. 39 y 40).

10) Establecimiento del Defensor del Pueblo.

11) Consagración del Ministerio Público como órgano extra poder.

12) Preservación del Medio Ambiente (art. 41).

13) Derechos del Consumidor y del Usuario (art. 42).

14) Forma de integrar Tratados Internacionales y forma de darles jerarquía.

A través del ARTICULO 75 INCISO 22.

15) Consagración expresa del Hábeas Corpus y del Amparo (art. 43).

EL GOBIERNO REPRESENTATIVO, REPUBLICANO Y FEDERAL

Para poder analizar la forma de gobierno que adoptó nuestro país, es indispensable conocer el Art. 1 de nuestra Constitución, que expresa lo siguiente:

"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente constitución."

Entonces, de acuerdo a este artículo, surge que en nuestro país la forma de gobierno es:

a) Representativa

b) Republicana

c) Federal

FORMA REPRESENTATIVA

Concepto. - La "forma representativa de gobierno" implica que el pueblo se gobierna a sí mismo, pero a través de sus representantes. Es decir que el gobierno actúa representando al pueblo que lo eligió.

Generalmente se utiliza la expresión "democracia indirecta" como sinónimo de "forma representativa".

La forma representativa está avalada y confirmada por el Art. 22 de la Constitución, que establece lo siguiente:

"El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución..."

Por medio de este artículo, la Constitución ratifica la forma de gobierno representativa establecida por el art. 1.

La Reforma Constitucional de 1994 intentó ampliar un poco más la participación del pueblo en la vida política del Estado, a través de las "formas semidirectas de democracia". Podemos mencionar las siguientes: iniciativa popular, consulta popular, referéndum, plebiscito, etc.

FORMA REPUBLICANA

Concepto. - La palabra "República" deriva del latín "res pública"; esto significa: la cosa pública, la cosa del pueblo, etc.

Una República "es una sociedad organizada en base a la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo por su administración".

De esta definición surgen las principales características de la "forma republicana", que son las siguientes:

- 1.- Soberanía del pueblo. La soberanía es ejercida por el pueblo a través del sufragio. De esta forma, el pueblo expresa su voluntad y constituye su gobierno.
- 2.- Igualdad ante la ley. Las leyes son aplicables de igual forma para todos los habitantes, cualquiera sea su raza, color, idioma, sexo, etc.
- 3.- Elección popular de los gobernantes. Los integrantes del gobierno son elegidos por el pueblo a través del voto popular.
- 4.- Periodicidad en el ejercicio del poder. No existe ningún cargo perpetuo en el gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado.
- 5.- Responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes son responsables de sus conductas frente a las leyes, y de no hacerlo pueden ser sancionados (ej.: juicio político).
- 6.- Publicidad de los actos de gobierno. Los gobernantes deben informar al pueblo sobre los actos que realicen desempeñando las funciones de gobierno.
- 7.- División de poderes. Consiste en distribuir el poder del Estado en diferentes órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial). De esta forma se evita la concentración de poder en un sólo órgano.

FORMA FEDERAL

Concepto. - Decimos que un país adopta la "forma federal" cuando está compuesto por entidades autónomas, denominadas "provincias" (en otros países las llaman "Estados". Ej.: Estados Unidos).

Las provincias son unidades autónomas e independientes una de otra, pero no son soberanas, ya que la soberanía la delegan en el gobierno central.

Atribuciones de las provincias. - Entre las atribuciones de las provincias podemos mencionar las siguientes:

- ◆ Dictan su propia Constitución
- ◆ Organizan sus 3 Poderes (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
- ◆ Recaudan sus impuestos
- ◆ Efectúan sus propias inversiones
- ◆ Promueven la educación y la salud pública de sus habitantes, etc.

Estos poderes son independientes, gracias a ello se complementan, controlan y equilibran entre sí. Garantizan la creación, ejecución y respeto de las leyes, necesarias para que el país funcione correctamente.

GOBIERNO FEDERAL

El atributo "federal" hace referencia a un modelo de gobierno opuesto a la idea de "centralismo", donde todas las decisiones del país se toman desde un único gobierno central. Argentina es un país federal porque conviven dos niveles de gobierno: el

provincial, ya que cada provincia se gobierna a sí misma; y el gobierno federal que abarca todo el territorio de la Nación. El Gobierno nacional toma decisiones que involucran a todo el territorio del país, recauda los impuestos nacionales, se ocupa de las relaciones con otros países, la custodia de las fronteras, la emisión de moneda, la defensa de la soberanía nacional, la administración de las aduanas, entre otros.

Como la Argentina es un país federal, los estados provinciales conservan su autonomía. Cada provincia se autogobierna: tiene su propia constitución, y sus propios poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, es decir que las provincias sancionan sus propias leyes para organizarse. Pero si bien las provincias tienen autonomía, no tienen soberanía, ya que reconocen un poder superior en el Estado nacional. La distribución de funciones entre los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional surge de la Constitución Nacional, que es la ley suprema en todo el país

FEDERALISMO

LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO FEDERAL

Concepto. - La Constitución Nacional, a través del Art. 1 escogió la Forma Federal de Estado. Podemos definirla así:

"Es aquella forma de Estado en la cual el poder se descentraliza territorialmente en entidades políticas autónomas e independientes una de otra, pero que delegan la soberanía en un gobierno central".

Esto significa que en nuestro país, el poder está distribuido territorialmente en órganos regionales denominados "provincias". Cada una de estas provincias conserva su autonomía, pero la soberanía sobre todo el territorio nacional le corresponde al gobierno central.

Características. - El sistema federal presenta las siguientes características:

- 1) **Un Gobierno Central (o federal)** que ejerce su poder en todo el territorio nacional, y se ocupa de los asuntos que le interesan a toda la Nación.
- 2) **Gobiernos Provinciales(o locales)** que ejercen su poder sobre el territorio correspondiente a sus respectivas provincias, y se ocupan de los asuntos de interés local.

LAS PROVINCIAS

Concepto. - "Las provincias son las unidades políticas que componen nuestra federación".

En nuestro país las provincias son autónomas, pero no son soberanas. Esto es así porque las 14 provincias que ya existían antes de dictarse la Constitución ("provincias históricas") se desprendieron de su soberanía, y la depositaron en el gobierno federal.

Soberanía y Autonomía. - Para comprender mejor lo expuesto hasta aquí, es importante diferenciar entre estos dos conceptos:

a) Soberanía: "es el ejercicio del poder en forma suprema e independiente". En nuestro país, la soberanía le corresponde al Gobierno federal, ya que se trata de una autoridad suprema en cuanto es superior a cualquier otro organismo que se desenvuelva en el ámbito del Estado, y es independiente frente a cualquier voluntad externa.

b) Autonomía: "es la facultad que tiene una entidad para dictar sus propias leyes de carácter general, y que éstas sean obligatorias en su ámbito jurisdiccional". Las provincias son autónomas, ya que están facultadas para dictar sus propias leyes y

regirse de acuerdo a ellas; pero no son soberanas ya que no son supremas ni independientes frente a la voluntad del gobierno federal.

Relaciones entre el Estado Federal y las Provincias. - Entre el Estado federal y las provincias existen 3 tipos de relaciones:

1) Subordinación: significa que el orden jurídico provincial debe ajustarse al orden jurídico federal ("Supremacía federal"). Es por eso que las constituciones provinciales deben seguir las pautas fijadas por la Constitución Nacional; las leyes provinciales no pueden contradecir a las leyes federales. Los fundamentos de la "relación de subordinación" se encuentran en los artículos 5, 31 y 128 de la Constitución Nacional.

2) Participación: significa que las provincias tienen el derecho y la obligación de colaborar en la formación de decisiones del gobierno federal. Lo hacen a través de su presencia en el Senado, ya que éste está integrado por representantes de cada una de las provincias (art. 54).

3) Coordinación: significa que entre las provincias y el Estado federal existe un "reparto de competencias". Nuestra Constitución se encarga de ello a través del Art. 121, como veremos a continuación.

Reparto de Competencias. - El Artículo 121 establece que:

"Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".

De este artículo surge que las provincias, a través de la Constitución, le delegan al Gobierno federal competencia para ciertos asuntos. Toda competencia que no es atribuida por la Constitución al Gobierno federal, se considera reservada para las provincias.

Entonces, en base a esto podemos distinguir entre:

1) **Competencias exclusivas del Gobierno federal:** son todas aquellas facultades que la Constitución le confiere al Gobierno federal, ya sea expresa o tácitamente. Por ejemplo: estado de sitio (art. 23), intervención federal (art. 6), dictar los códigos de fondo (art. 75, inc. 12), relaciones internacionales (art. 99, inc. 11), y en general todas las atribuciones establecidas en los arts. 75 y 99.

2) **Competencias exclusivas de las Provincias:** son todas aquellas facultades que no fueron delegadas por las provincias al gobierno federal. Por ejemplo: dictar su propia constitución, regular su régimen municipal y su educación primaria, dictar sus propias leyes procesales, establecer el régimen electoral para sus autoridades, etc. (arts. 5, 121, 122, 123 y 124).

3) **Competencias concurrentes:** son aquellas facultades que corresponden en común tanto al gobierno federal como a las provincias. Por ejemplo: creación de impuestos (art. 4), adopción de medidas destinadas a la prosperidad (art. 75, inc. 18), reconocimiento de pueblos indígenas (art. 75, inc. 17), dictar normas sobre medio ambiente (art. 41), y otros "poderes concurrentes" (art. 125).

4) **Competencias excepcionales del Gobierno federal:** son ciertas facultades que en principio corresponden a las provincias, pero que en determinados supuestos puede ejercerlas el gobierno federal. Ejemplo: establecimiento de impuestos directos por el Congreso (art. 75, inc. 2).

5) **Competencias excepcionales de las Provincias:** son facultades que corresponden al gobierno federal, pero que excepcionalmente pueden ser ejercidas por las provincias. Por ejemplo: dictar los códigos de fondo hasta que los dicte el Congreso (art. 126).

6) **Facultades compartidas:** son aquellas facultades que, para ser ejercidas, necesitan un consenso entre la voluntad del Estado federal y la voluntad de las provincias. Ejemplo: fijación de la capital federal (art. 3), formación de una nueva provincia (art. 13), etc.

7) **Facultades prohibidas al Gobierno federal:** se trata de todas las "competencias exclusivas de las provincias" explicadas en el punto 2).

8) **Facultades prohibidas a las Provincias:** son todas aquellas prohibiciones expresas que surgen del art. 126 de la Constitución Nacional, además de las "competencias exclusivas del gobierno federal" explicadas en el punto 1).

EL PODER LEGISLATIVO

Concepto. - El Poder Legislativo es aquel que tiene a su cargo la elaboración y sanción de las normas jurídicas. En nuestro país, el Poder Legislativo es ejercido por el **Congreso Nacional (art. 44)**.

El Congreso Nacional. - El Congreso es un órgano estatal, compuesto por 2 cámaras, cuya función primordial es ejercer la función legislativa (es decir, sancionar leyes). Este órgano presenta las siguientes características:

a) Es bicameral: porque está compuesto por 2 Cámaras,

b) Es colegiado: porque está compuesto por varios individuos,

c) Es complejo: porque tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados tienen calidad de órgano. Es decir que el Congreso es un órgano que, a su vez, está compuesto por 2 órganos (las 2 cámaras).

Es importante aclarar que el Congreso no sólo ejerce funciones legislativas, ya que en algunos casos excepcionales también ejerce funciones judiciales (ej.: juicio político) y administrativas (todo lo relacionado a su organización interna).

Nuestro Congreso es bicameral; esto significa que está compuesto por 2 cámaras ("Cámara de Senadores" y "Cámara de Diputados") que sesionan en forma separada.

Es por eso que suele decirse que "el Bicammarismo nace del sistema federal": la Cámara de Senadores representa a las provincias (o estados); mientras la Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación (habitantes).

CÁMARA DE DIPUTADOS.

Composición. La Cámara de Diputados está integrada por miembros pertenecientes a cada una de las provincias y a la Ciudad de Bs. As.

¿Cuántos diputados aporta cada provincia? Depende de la cantidad de habitantes que tenga cada una de ellas. Así lo establece el Art. 45 (in fine): "El número de representantes será de uno por **cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos**".

Elección. El Art. 45 (primera parte) establece la forma en que se eligen los diputados, dejando en claro que:

a) **Son elegidos directamente por el pueblo:** es decir que los ciudadanos de cada provincia y de la ciudad de Bs. As. eligen a los diputados en forma directa (sin ningún tipo de intermediación), a través del voto.

b) **A simple pluralidad de sufragios:** esto significa que accederán al cargo de diputado aquellos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en cada provincia o distrito.

Los ciudadanos, al momento de votar, deberán elegir una lista de candidatos cuyo número será igual al de los cargos a cubrir.

c) Las provincias, la ciudad de Bs. As. y la Capital (en caso de traslado) son consideradas como distritos electorales de un solo Estado: esto significa que, aunque para elegir diputados se computen por separado los 24 distritos (23 provincias y la ciudad de Bs. As.), cada uno de los diputados electos representa a la totalidad de la población del Estado; y no sólo a la población de su provincia.

Requisitos. Los requisitos para ser diputados se encuentran en el Art. 48:

1) Tener 25 años de edad,

2) Ser argentino nativo o naturalizado,

3) Tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, y

4) Ser nativo de la provincia en que se postula o tener 2 años de residencia inmediata en ella.

Estos requisitos deben ser reunidos por el candidato al momento de "prestar juramento" (luego de ser electo).

Por lo tanto, puede no reunir alguno de estos requisitos al presentarse como candidato o al momento de ser electo (ej: no haber cumplido 25 años).

Por ej.: si las elecciones son el 14/8 y los cargos se juran el 30/8, necesitará cumplir 25 años antes del 30/8 (no siendo necesario que los cumpla antes del 14/8).

Duración del mandato. Cada diputado dura en su cargo 4 años y puede ser reelecto indefinidamente.

CÁMARA DE SENADORES.

Composición. La Cámara de Senadores está compuesta por tres representantes (senadores) de cada provincia y tres representantes de la Ciudad de Bs. As. (art. 54); lo que hace un total de 72 senadores (24 X 3).

Antes de la Reforma del '94, el número de senadores era de 2 por provincia y 2 por la Capital Federal (no por la Ciudad de Bs. As.).

Es por eso que, de acuerdo al régimen actual, si la Capital Federal fuera trasladada a otro lugar distinto de la Ciudad de Bs. As., las 3 bancas seguirían perteneciendo a esta última; de manera que la Cap. Fed. no tendría representación en el Senado.

Elección. La forma de elegir a los senadores (en cada distrito) es a través de elección directa; es decir que los ciudadanos votan directamente a los candidatos sin ningún tipo de intermediación.

Requisitos. Los requisitos para ser candidato a senador surgen del Art. 55:

- 1) Tener 30 años de edad,
- 2) Ser argentino nativo o naturalizado,
- 3) Tener 6 años de ciudadanía en ejercicio,
- 4) Ser nativo de la provincia en la que se postula o tener 2 años de residencia inmediata en ella,
- 5) Tener una renta (entrada de dinero) anual de 2000 pesos fuertes.

Duración del mandato. Los senadores duran 6 años en sus cargos, y pueden ser reelectos indefinidamente (art. 56).

Renovación de la Cámara. El Art. 56 establece que cada 2 años se renovará un tercio de la Cámara de Senadores.

De esta forma, cada 2 años se renuevan los 24 cargos que ya cumplieron el mandato.

Autoridades. El cargo de presidente de la Cámara de Senadores es ejercido por el vicepresidente de la Nación (art. 57).

En las sesiones del Senado, el vicepresidente sólo vota en caso de empate, para mantener así la igualdad entre todas las provincias.

De todas formas, la Cámara también debe nombrar un presidente provisorio del Senado para que sustituya al vicepresidente, o incluso al Presidente de la Nación en caso de acefalía (renuncia, muerte o destitución de estos).

SESIONES.

Para llevar a cabo su trabajo, cada una de las Cámaras se reúne en forma periódica. A estas reuniones se las denomina "Sesiones".

Ambas Cámaras sesionan por separado, cada una en su propio recinto; pero deben comenzar y concluir sus sesiones en forma simultánea (art. 65).

Además, el art. 65 establece que ninguna de las 2 Cámaras podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra.

Clases de Sesiones. Existen 4 clases de sesiones:

1) De inicio o preparatorias: son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las ordinarias, y su fin es realizar todos los trámites administrativos previos (ej: recibir a los diputados y senadores nuevos, tomarles juramento, etc). No se encuentran en la Constitución Nacional, sino en los reglamentos internos de las Cámaras.

2) Ordinarias: son las sesiones a las que se autoconvoca cada Cámara, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de noviembre. En ellas el Congreso sesiona sin que intervengan los demás poderes, haciendo uso total de sus funciones legislativas. Trabaja con "agenda abierta".

3) Extraordinarias: son aquellas que sólo puede convocar el Presidente cuando el Congreso esté en receso y ante una grave situación de orden, progreso o emergencia que amerite tomar importantes decisiones (ej: autorización para la declaración de estado de sitio).

En ellas, el Congreso no puede usar libremente sus funciones legislativas, sino que se limita a tratar los temas puntuales por los que fue convocado a dichas sesiones. Es decir que trabaja con "agenda cerrada".

4) De prórroga: son aquellas en las que el Congreso se limita a terminar lo que quedó inconcluso en las ordinarias (ej: un proyecto de ley que todavía no tiene sanción). Pueden ser convocadas por el Presidente o por el Congreso.

¿Quién convoca a las Cámaras para que sesionen? Cada **Cámara se autoconvoca** el 1 de marzo, pero **el presidente** puede convocarlas para sesiones extraordinarias y es quien realiza la solemne inauguración del período ordinario.

Publicidad de las sesiones.- De acuerdo a la forma republicana de gobierno, las sesiones deben ser públicas. Las sesiones secretas sólo son admitidas en casos excepcionales.

EL PODER EJECUTIVO

Concepto.El Poder Ejecutivo es el órgano encargado de llevar a cabo la administración general del país.

En los últimos tiempos, las atribuciones del Poder Ejecutivo han ido aumentando; por lo tanto ya no sólo ejerce las facultades de un "administrador" sino que, en cierta forma, ha adquirido un papel de liderazgo político dentro del Estado.

La mayoría de los autores (Bidart Campos, Badeni, Zarini, etc), sostiene que el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal -compuesto por una sola persona-. Se basan en el Art. 87 de la Constitución: "El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación".

a) El Poder Ejecutivo es unipersonal: lo ejerce el Presidente de la República, quien desempeña en forma simultánea los cargos de jefe de Estado y jefe de Gobierno. Ni los Ministros ni el Vicepresidente integran el Poder Ejecutivo.

b) El Presidente y Vice son elegidos directamente por el pueblo.

c) El Presidente, el Vice y los Ministros no pueden ser removidos de sus mandatos, salvo que sean sometidos a juicio político.

c) El Consejo de Ministros (incluido el Primer Ministro) puede ser removido por el Parlamento a través de la "moción de censura". Por eso, suele decirse que el Consejo de Ministros no puede gobernar sin la confianza del Parlamento.

Requisitos para ser electo:

Para ser electo Presidente o Vicepresidente de la Nación, se requiere:

- 1) Haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo (en el caso de que haya nacido en otro país),
- 2) Tener 30 años de edad,
- 3) Tener 6 años de ciudadanía en ejercicio,
- 4) Tener una renta (entrada de dinero) anual de 2000 pesos fuertes.

Los candidatos deben reunir estos requisitos al momento de presentar y oficializar sus candidaturas.

La Reforma del '94 suprime un requisito: pertenecer a la religión católica. Antes esto era imprescindible, ya que el Presidente era quien se encargaba de ejercer el Patronato. Pero en 1966 Argentina firma un concordato (tratado) con la Santa Sede por el cual suprime dicho ejercicio; por lo tanto el requisito de ser católico pasa a ser infundado.

Duración y reelección del mandato.- La duración en el cargo, tanto del Presidente como del Vice, es de 4 años (art. 90). Vale recordar que antes de la Reforma del '94, la duración en el cargo era de 6 años.

Al terminar su mandato de 4 años, el Presidente y el Vice pueden ser reelectos. También puede ser elegido el Presidente como vice o el vice como Presidente. Luego de este período deben dejar pasar un lapso de 4 años para volver a postularse. (art 90). Recordemos que antes de la Reforma del '94 estaba prohibida la reelección del presidente y vice.

EL PODER JUDICIAL

Concepto. - El Poder Judicial es el conjunto de órganos encargado de llevar a cabo la "administración de justicia" o "función jurisdiccional".

Decimos que el Poder Judicial es un "**conjunto de órganos**", ya que está integrado por: la Corte Suprema de Justicia, los demás jueces y tribunales de diferentes instancias, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de enjuiciamiento.

La función jurisdiccional. - El Poder Judicial es el encargado de ejercer la "**función jurisdiccional**". Dicha función consiste en **aplicar la ley** para resolver conflictos.

Por ejemplo: una persona demanda a otra ante un tribunal de justicia. El deber del juez es estudiar los hechos en que se funda la demanda, y aplicar la ley que corresponda para resolver ese caso concreto.

La independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial es **independiente**- te de los otros 2 poderes. Esto significa que no recibe instrucciones ni presiones de nadie, y que no depende de ningún otro órgano. De esta forma se logra la **imparcialidad** del Poder Judicial; si no fuera así estaría **Estructura del Poder Judicial**. El Art. 108 de la Constitución establece: "**El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación**". De este artículo surgen las siguientes conclusiones:

a) En cada punto de nuestro país **coexisten 2 órdenes jurisdiccionales: federal y provincial**. El art. 108 se refiere sólo a la Justicia Federal, ya que la organización de las Justicias provinciales corresponde a las respectivas Constituciones provinciales.

b) La Corte Suprema es la "**cabeza del Poder Judicial**". Ejerce la jefatura de todo el Poder Judicial de la Nación, y es su órgano máximo.

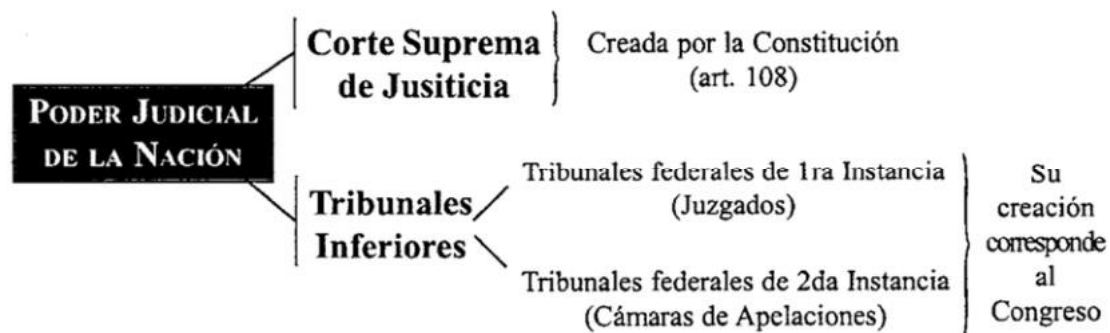
c) Los "**tribunales inferiores**" a los que se refiere el art. 108 son todos los juzgados y tribunales **federales** (excluida la Corte Suprema).

Por ej: los juzgados federales de 1ra Instancia y las Cámaras federales de Apelación (2da Instancia).

d) Estos tribunales federales son **creados y establecidos por el Congreso**; a diferencia de los tribunales provinciales que son creados por las mismas provincias.

Por ej: los tribunales federales de la provincia de San Juan son creados por ley del Congreso, en cambio los tribunales provinciales son creados por la misma provincia **de** San Juan.

Por lo tanto, la **Estructura del Poder Judicial de la Nación** podría ser graficada de la siguiente forma:



Recordemos que los "**tribunales provinciales**" no forman parte del Poder Judicial de la Nación, sino del Poder Judicial de cada provincia.

Bibliografía.:

- Constitución Nacional de Argentina. Última reforma del año 1994.
- Guía de Estudio de Derecho Constitucional, Editorial Estudio.